



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 1 Función y Autoridad de Aplicación de la Ley Subcapítulo 1.2 Límites de Autoridad	Página 1 de 3
		Fecha de Creación 24/abril/19
		Fecha de Revisión 17/julio/26
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 1.2.9 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

1.2.9 Discriminación ilegal o inapropiada en Seguridad Pública

A. Prohibición de la discriminación ilegal o inapropiada

Queda estrictamente prohibido que el personal adscrito a la Subsecretaría de Policía Estatal realice prácticas de discriminación ilegal o inapropiada durante el desempeño de sus funciones.

La actuación policial no podrá basarse únicamente en características como raza, origen étnico o nacional, religión, edad, sexo, género, identidad o expresión de género, orientación sexual, estatus migratorio, discapacidad, condición social, económica o de vivienda, ocupación, lengua, apariencia física o cualquier otra condición personal.

Las decisiones policiales deberán sustentarse en hechos objetivos, conductas observables, información operativa o características relacionadas directamente con una persona sospechosa o con un patrón específico de incidentes.

Cuando se detecte una posible conducta discriminatoria, se procederá conforme a derecho y se aplicarán, según corresponda, medidas administrativas, disciplinarias, legales o de capacitación correctiva.

B. Revisión anual documentada de la directiva

La presente directiva será revisada, por lo menos una vez durante cada año calendario, para verificar su actualización y congruencia con las disposiciones legales, los procedimientos institucionales y los requisitos establecidos por CALEA.

El resultado de la revisión quedará documentado mediante oficio, acta, minuta, informe o formato institucional, en el que se señalarán la fecha, las áreas participantes, los apartados revisados y la determinación de mantener, modificar o actualizar la directiva.

La revisión se realizará aun cuando no existan casos registrados. Cuando se tenga conocimiento de alguna queja, incidente o conducta con potencial de discriminación, se analizará si resulta necesario modificar la directiva o adoptar medidas preventivas, correctivas o de capacitación.

La directiva será difundida entre el personal al que resulte aplicable y se conservará evidencia documental de su conocimiento mediante listas de asistencia, acuses, constancias, registros electrónicos o pases de lista documentados.





C. Capacitación inicial

Todo el personal operativo recibirá capacitación inicial en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, prevención de sesgos y aspectos legales aplicables.

D. Capacitación en servicio y correctiva

El personal que tenga contacto con la ciudadanía recibirá capacitación periódica en servicio sobre derechos humanos, igualdad y no discriminación, prevención de sesgos, actuación policial imparcial y aspectos legales aplicables.

Cuando se registre una queja, incidente, observación, deficiencia o posible conducta discriminatoria, el titular del área correspondiente gestionará la capacitación correctiva necesaria.

La capacitación correctiva podrá ser individual o colectiva, por pares y no sustituirá las responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles o penales que procedan.

Toda capacitación deberá quedar documentada mediante listas de asistencia, constancias, contenidos temáticos, evaluaciones o registros institucionales.

E. Revisión administrativa anual documentada

Durante los primeros dos meses de cada año, los Directores Generales Operativos, o quienes estos designen, realizarán una revisión administrativa documentada de las actividades del año inmediato anterior con potencial de discriminación ilegal o inapropiada.

La revisión considerará la existencia o inexistencia de registros relacionados con contactos de tránsito y de campo, detenciones, inspecciones, aseguramientos o decomisos de bienes, quejas ciudadanas y medidas correctivas adoptadas.

Cuando no existan casos, se dejará constancia documental de dicha circunstancia. Cuando se registre algún caso, queja o incidente, se analizarán los hechos, las medidas adoptadas y la posible existencia de patrones, deficiencias o necesidades de capacitación.

Los resultados se integrarán en un informe anual que señalará el periodo revisado, las fuentes de información, la existencia o inexistencia de casos, las conclusiones y las medidas de seguimiento que correspondan.



El informe será remitido al Subsecretario de Policía Estatal para su conocimiento y en su caso, para la determinación de las acciones procedentes.

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Dávalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM

